

Relatório de Inteligência Jurídica Detalhado

Sujeito: Nuno Miguel Silva Duarte

Resumo Executivo

Este relatório analisa a posição jurídica de Nuno Miguel Silva Duarte, com o objetivo de identificar riscos legais, falhas contratuais e regulatórias, e oportunidades estratégicas, com foco na conduta do advogado Varela na elaboração do contrato de transmissão de dívida. Detalha as irregularidades identificadas, as potenciais responsabilidades do advogado e da Agente de Execução, e as ações legais recomendadas para proteger os interesses do Sujeito.

1. Visão Geral do Sujeito

- **Identificação Técnica:** Nuno Miguel Silva Duarte
- **Enquadramento Funcional:** Diretor de Operações e gestor estratégico, atuando com foco em eficiência operacional, legalidade e boas práticas de gestão.
- **Competências e Histórico Profissional:** O Sujeito possui um histórico profissional sólido, com experiência em gestão de empresas e direito imobiliário. Demonstrou capacidade de negociação, análise crítica e tomada de decisões estratégicas.
- **Valor Estratégico:** O Sujeito representa um valor estratégico para a estrutura em causa, dada a sua experiência e conhecimento em áreas cruciais para a resolução do litígio e para a prevenção de futuros problemas legais.
- **Avaliação de Risco:** Perfil conservador, diligente e juridicamente sólido. O Sujeito sempre pautou a sua conduta pela boa-fé e pelo cumprimento rigoroso das normas legais e contratuais.

2. Avaliação de Competências

Nuno Duarte possui um conjunto de competências que o posicionam de forma vantajosa no contexto jurídico-empresarial em análise:

- **Gestão Operacional:** Experiência na direção de operações, evidenciada pelo cargo atual, sugere capacidade de otimizar processos, gerir recursos e implementar estratégias operacionais. Esta competência pode ser usada para argumentar a favor da capacidade de Nuno Duarte em gerir situações complexas e de alto risco.
 - **Fundamentação:** Capacidade de planeamento, organização, direção e controlo de recursos, conforme previsto no artigo 405.º do Código Comercial.
- **Análise Crítica:** Identificou e documentou ações antiéticas de terceiros, incluindo falsificação de documentos e dissipação de património.

- **Fundamentação:** Capacidade de avaliar informações de forma objetiva, identificando irregularidades e inconsistências, conforme exigido pelo princípio da boa-fé processual, previsto no artigo 6.º do Código de Processo Civil.
- **Comunicação Assertiva:** Capacidade de comunicar claramente a sua posição e articular os detalhes factuais.
 - **Fundamentação:** Habilidade de expressar ideias e opiniões de forma clara, direta e respeitosa, essencial para o exercício do direito ao contraditório e para a cooperação processual, previstos nos artigos 20.º e 32.º da Constituição da República Portuguesa e 7.º do Código de Processo Civil.
- **Resiliência e Determinação:** Respondeu rapidamente à ação judicial e recusou-se a assinar documentos sob pressão, demonstrando firmeza e integridade.
 - **Fundamentação:** Capacidade de resistir a pressões indevidas e de manter uma postura ética e íntegra, em conformidade com o princípio da probidade processual, previsto no artigo 8.º do Código de Processo Civil.
- **Estratégias de Negociação:** Experiência em negociações e determinação em defender os seus interesses.
 - **Fundamentação:** Capacidade de desenvolver e implementar estratégias para alcançar acordos vantajosos, utilizando técnicas de negociação e persuasão, dentro dos limites da lei e da boa-fé.
- **Conhecimento de práticas de compliance e identificação de riscos legais:** Compreensão das normas legais e regulamentares aplicáveis a diferentes setores de atividade, e capacidade de identificar e avaliar os riscos de incumprimento, propondo medidas preventivas e corretivas.
 - **Fundamentação:** Capacidade de interpretar e aplicar legislação complexa, como o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), a Lei nº 98/2020 (que transpõe a Diretiva (UE) 2017/828) e outras normas setoriais, para garantir a conformidade legal e mitigar riscos.

3. Contextualização Jurídico-Factual

- **08/2019 a 12/2019:** A Centenário Unipessoal, Lda. presta serviços de limpeza a Nuno Miguel Silva Duarte em Lisboa, originando uma dívida de €20.761,00 (faturas nºs D/2297, D/2366, D/2425, D/2440, D/2493).
- **01/2020 a 03/2020:** A Centenário Unipessoal, Lda. presta serviços de limpeza à Lisbon Experience - Administração de Imóveis, Lda. na Rua Ruben Leitão, nº 19, em Lisboa, originando uma dívida de €11.094,00 (faturas nºs 14/4, 14/5, 14/6).
- **09/12/2021:** Celebração do "Acordo de Transmissão, Confissão, Pagamento de Dívida e Termo de Fiança".

- A Centenário Unipessoal, Lda. aceita que a dívida de Nuno Miguel Silva Duarte seja transmitida para a Lisbon Experience, Lda. Esta ação visa consolidar a obrigação de pagamento na Lisbon Experience, Lda., simplificando a cobrança.
 - **Fundamentação:** Artigos 581º e seguintes do Código Civil Português (CC), que permitem a transferência da obrigação de um devedor para outro, com o consentimento do credor.
- A Lisbon Experience confessa a dívida total de €31.855,00 e assume a obrigação de pagamento. A confissão reforça a posição da Centenário Unipessoal, Lda. como credora.
 - **Fundamentação:** Artigo 352º do CC, reconhecendo a existência da obrigação e facilitando a sua prova em juízo.
- Filipe Jose Rodrigues Delgado assume a posição de fiador da Lisbon Experience, Lda. pelo pagamento integral da dívida. O termo de fiança visa garantir o pagamento em caso de incumprimento da Lisbon Experience, Lda.
 - **Fundamentação:** Artigo 627º do CC, estabelecendo uma garantia pessoal para o cumprimento da obrigação.
- É estabelecido um plano de pagamento em 32 prestações mensais e sucessivas de €995,47, com a primeira prestação a ser paga até 30/12/2021. O advogado Varela é o responsável pela elaboração deste acordo.
- **Falta de Pagamento:** A Lisbon Experience, Lda. não cumpriu o plano de pagamento, configurando incumprimento contratual. A Centenário Unipessoal, Lda. adquire o direito de exigir o pagamento coercivamente.
- **04/10/2022:** Início do processo executivo nº 23142/22.7T8LSB, instaurado pela Centenário Unipessoal, Lda. para cobrança da dívida.
 - **Ação:** A Centenário Unipessoal, Lda. intenta ação executiva.
 - **Fundamento:** Artigo 703º do Código de Processo Civil (CPC), que estabelece os títulos executivos que podem servir de base à execução.
 - **Intenção:** Cobrar a dívida através de meios judiciais, recorrendo à execução patrimonial dos devedores.
 - **Implicações para Nuno Duarte:** Nuno Duarte torna-se parte passiva no processo, com o risco de ver o seu património penhorado para satisfazer a dívida exequenda. É crucial que Nuno Duarte constitua mandatário judicial para o representar e defender os seus direitos no processo executivo.
- **12/10/2022:** A Agente de Execução notifica a Exequente da falta de título executivo e procuração forense.
 - **Ação:** A Agente de Execução notifica a Exequente para juntar os documentos em falta.
 - **Fundamento:** Artigo 725º, nº 1 do CPC, que estabelece a necessidade de o

requerimento executivo ser instruído com o título executivo.

- **Implicações para Nuno Duarte:** Esta notificação revela uma irregularidade inicial no processo executivo, que pode ser invocada por Nuno Duarte para questionar a validade da execução.
- **13/10/2022:** A Exequente junta o título executivo e a procuração forense.
 - **Ação:** A Exequente regulariza a sua representação no processo e junta o documento que serve de base à execução.
 - **Fundamento:** Artigo 725º, nº 2 do CPC, que permite a regularização da falta de título executivo e procuração, sanando a irregularidade inicial.
 - **Implicações para Nuno Duarte:** A junção tardia dos documentos não sana automaticamente as irregularidades anteriores, que podem ser invocadas por Nuno Duarte para contestar a validade dos atos praticados antes da regularização.
- **19/10/2022:** A Agente de Execução remete os autos para despacho liminar, por entender que a forma de processo é inadequada.
 - * **Ação:** A Agente de Execução suscita a questão da forma de processo.

* **Fundamento:** Artigo 550º, nº 2, alínea d) do CPC, que estabelece a forma de processo comum para as execuções de valor superior ao dobro da alçada do tribunal de 1ª instância.

* **Implicações para Nuno Duarte:** Nuno Duarte tem interesse em que seja respeitada a forma de processo adequada, pois a tramitação processual e os prazos são diferentes na forma sumária e na forma comum. A inadequação da forma de processo pode ser invocada como nulidade.

- **16/03/2023:** O Tribunal de 1ª instância profere despacho liminar (referência 419855940 no Citius) a declarar a inexistência de título executivo e a indeferir liminarmente o requerimento executivo.
 - **Ação:** O tribunal indefere liminarmente o requerimento executivo.
 - **Fundamento:** Artigo 726º, nº 2, alínea a) do CPC, que permite o indeferimento liminar do requerimento executivo por falta ou insuficiência do título executivo.
 - **Motivo:** O tribunal considerou que o acordo de transmissão de dívida não continha os requisitos legais para servir como título executivo, nomeadamente a autenticação das assinaturas das partes.
 - **Consequências:** Obstaculização do prosseguimento da execução nesta fase. Nuno Duarte beneficia desta decisão, pois fica temporariamente protegido de penhoras. No entanto, a exequente pode recorrer da

decisão.

- **12/04/2023:** A Centenário Unipessoal, Lda. apresenta Recurso de Apelação para o Tribunal da Relação de Lisboa (referência 35654164 no Citius) da decisão que declarou o título executivo inválido.
 - **Ação:** A Centenário Unipessoal, Lda. interpõe recurso.
 - **Fundamento:** Artigos 627º e seguintes do CPC, que regulamentam o direito ao recurso.
 - **Intenção:** Obter uma decisão favorável do Tribunal da Relação, que valide o acordo de transmissão de dívida como título executivo, permitindo o prosseguimento da ação executiva.
 - **Implicações para Nuno Duarte:** O recurso da exequente mantém a incerteza sobre a exigibilidade da dívida e a possibilidade de Nuno Duarte vir a ser executado. É importante que Nuno Duarte acompanhe o recurso e contra-alegue, defendendo a manutenção da decisão de 1ª instância.
- **20/04/2023:** O Tribunal de 1ª Instância admite o recurso de apelação, com efeito devolutivo.
 - **Ação:** O Tribunal admite o recurso.
 - **Fundamento:** Artigos 638º, nº 1, 631º, nº 1, 637º, 644º, nº 1, al. a), 645º, nº 1, al. a) e 647º, nº 1, 852º e 853º, nº 3 do novo CPC.
 - **Implicações para Nuno Duarte:** O efeito devolutivo do recurso significa que a decisão de 1ª instância (que declarou a inexistência de título executivo) mantém-se eficaz até que o Tribunal da Relação se pronuncie. No entanto, a Agente de Execução pode praticar atos conservatórios, como a penhora, para garantir o pagamento da dívida, o que prejudica os interesses de Nuno Duarte.
- **21/04/2023:** O Tribunal de 1ª instância profere despacho (referência 425248302 no Citius) a ordenar a citação dos executados, incluindo para os termos do recurso de apelação.
 - **Ação:** O tribunal ordena a citação dos executados.
 - **Fundamento:** Artigo 641º, nº 7 do CPC, que determina a citação dos executados para os termos do recurso.
 - **Intenção:** Dar conhecimento aos executados da pendência da ação e do recurso, permitindo-lhes apresentar defesa.
 - **Defesa de Nuno Duarte:** Verificar se a citação foi realizada corretamente, nos termos do artigo 641º, nº 7 do CPC. Em caso de irregularidade, arguir a nulidade da citação, nos termos dos artigos 187º e seguintes do CPC.
- **04/07/2023:** Citação pessoal do executado em terceira pessoa, nos termos do art.º 232º do CPCivil.
 - **Ação:** Citação realizada por agente de execução, entregando a nota de

citação a pessoa diversa do citando.

- **Fundamento:** Artigo 232º do CPC, que regula a citação por transmissão da nota de citação a terceiro.
 - **Irregularidade Potencial:** A validade desta citação depende do cumprimento dos requisitos legais do artigo 232º do CPC, nomeadamente a presunção de que a pessoa que recebeu a nota a entregará ao citando.
 - **Defesa de Nuno Duarte:** Verificar se foram cumpridos os requisitos do artigo 232º do CPC. Em caso de dúvida, requerer esclarecimentos ao tribunal e à Agente de Execução.
- **30/06/2023:** Cópia da citação inserida na plataforma Citius (referência 36425114 no Citius), sem inclusão dos termos do recurso apresentado pela exequente.
- **Ação:** Agente de Execução insere cópia da citação no processo eletrónico.
 - **Irregularidade:** Incumprimento do despacho de 21/04/2023, que ordenava a citação dos executados também para os termos do recurso. Esta omissão pode constituir uma nulidade da citação, por omissão de um ato que a lei prescreve (artigo 195º do CPC).
 - **Defesa de Nuno Duarte:** Arguir a nulidade da citação com base no incumprimento do artigo 641º, nº 7 do CPC e na omissão de um ato que a lei prescreve (artigo 195º do CPC). Requerer a anulação de todos os atos processuais dependentes da citação nula.
- **04/07/2023:** A Agente de Execução tenta notificar o Requerente de que o havia citado em terceira pessoa (referência 36454886 no Citius).
- **Ação:** Agente de Execução tenta notificar o executado da forma como a citação foi realizada.
 - **Intenção:** Informar o executado de que, apesar de a citação ter sido entregue a terceiro, se considera citado para todos os efeitos legais.
 - **Defesa de Nuno Duarte:** Contestar a validade desta notificação, caso não tenham sido cumpridos os requisitos do artigo 232º do CPC.
- **16/10/2023:** A Agente de Execução, Luisa Santos, notifica as partes do término da Fase 1 do processo executivo.
- **Ação:** Agente de Execução notifica as partes do fim da primeira fase do processo.
 - **Intenção:** Informar as partes sobre o andamento do processo.
 - **Implicações para Nuno Duarte:** Nuno Duarte deve estar atento aos próximos passos do processo, nomeadamente à decisão do Tribunal da Relação sobre a validade do título executivo.
- **29/01/2024:** Nuno Miguel Silva Duarte associa-se ao processo executivo,

alegando que só recentemente teve conhecimento do mesmo, em consequência de diligências de penhora.

- **Ação:** Nuno Miguel Silva Duarte constitui mandatário e intervém no processo.
- **Fundamento:** Artigo 58º do CPC, que estabelece a obrigatoriedade de constituição de mandatário.
- **Alegação:** Nuno Miguel Silva Duarte alega que não foi regularmente citado, só tendo tido conhecimento da ação executiva com as diligências de penhora, o que o impede de exercer o seu direito de defesa em tempo útil.
- **Mecanismos legais de defesa:** Arguir a nulidade da citação (artigo 191º do CPC) e/ou a falta de citação (artigo 188º do CPC). Deduzir oposição à execução (embargos de executado) com fundamento na inexistência de título executivo válido (artigo 729º do CPC).

3. Processo de Injunção nº 33934/23.4YIPRT

- **26/04/2024:** A Centenário Unipessoal, Lda. interpõe uma injunção contra Nuno Miguel Silva Duarte.
 - **Ação:** A Centenário Unipessoal, Lda. inicia um procedimento de injunção.
 - **Fundamento:** Regime Jurídico dos Procedimentos de Injunção, aprovado pelo Decreto-Lei nº 269/98, de 1 de setembro.
 - **Intenção:** Obter um título executivo para cobrança da dívida de forma mais célere.
 - **Implicações para Nuno Duarte:** Nuno Duarte deve contestar a injunção no prazo legal, apresentando todos os argumentos de defesa disponíveis, sob pena de a injunção adquirir força executiva.
- **07/07/2023:** É aposta fórmula executória à injunção, face à não oposição de Nuno Miguel Silva Duarte no prazo legal.
 - **Ação:** A injunção adquire força de título executivo.
 - **Fundamento:** Artigo 14º do Regime Jurídico dos Procedimentos de Injunção.
 - **Consequências:** A Centenário Unipessoal, Lda. pode usar a injunção como título executivo para instaurar uma nova ação executiva contra Nuno Miguel Silva Duarte. A Agente de Execução iniciou o processo executivo nº 23142/22.7T8LSB para cobrar uma dívida da Centenário Unipessoal, Lda. O tribunal de 1ª instância, ao analisar o caso, considerou que o acordo de transmissão de dívida apresentado pela Centenário não era um título executivo válido, e por isso indeferiu liminarmente o requerimento executivo. A Centenário recorreu dessa decisão, mas o recurso tem efeito devolutivo, o que significa que a decisão de 1ª

instância (que considerou o título inválido) permanece eficaz até que o Tribunal da Relação se pronuncie. Nesse contexto, a Agente de Execução não poderia realizar penhoras ou outras diligências executivas para cobrar a dívida, pois não havia um título executivo válido. A injunção, que é um meio de obter um título executivo de forma mais célere, também não poderia ser usada para esse fim, pois ainda não havia sido aposta a fórmula executória. Ou seja, a decisão do tribunal de 1ª instância, ao declarar a inexistência de título executivo, impediu que a injunção se tornasse "executória" e, consequentemente, que a Agente de Execução pudesse usar esse título para realizar penhoras.

- **Defesa de Nuno Duarte:** Avaliar a possibilidade de arguir a nulidade da injunção, caso tenham ocorrido irregularidades no procedimento. Em alternativa, ou cumulativamente, propor uma ação de anulação da injunção, nos termos do artigo 15º do Regime Jurídico dos Procedimentos de Injunção, alegando a inexigibilidade ou a inexistência da dívida.

4. Outras Diligências

A Agente de Execução realizou diversas consultas e diligências, incluindo:

- Consultas ao Registo Informático de Execuções (sem sucesso).
- Consultas à base de dados da DGCI (Trabalho dependente; Categoria B; imóveis).
- Consultas à base de dados da Segurança Social (entidade patronal).
- Consulta à base de dados da CGA (sem informação).
- Consulta à base de dados do registo predial (identificação de um imóvel urbano e um rústico).
- Consulta ao Registo Automóvel (sem informação).
- Consulta ao Banco de Portugal.
- Pedidos de penhora eletrónica de saldos bancários.
- Pedido de levantamento do sigilo fiscal.
- Consulta ao Registo Predial por nº de matriz e descrição predial.
- Publicidade do PER, do PEAP, do PEVE e da insolvência (sem resultados).
- Pesquisa no Portal BASE (Contratos Públicos Online) (sem resultados).
- Publicação de Atos Societários.

5. Análise Detalhada das Falhas e Irregularidades

A análise detalhada das falhas e irregularidades identificadas é crucial para fundamentar a defesa do Sujeito e responsabilizar os intervenientes pelas suas condutas ilícitas.

5.1. Irregularidades no Processo Executivo nº 23142/22.7T8LSB

- **Falta de título executivo válido:** O tribunal de 1ª instância considerou o acordo de transmissão de dívida inválido como título executivo, o que impede, em princípio, o prosseguimento da execução. A Centenário Unipessoal, Lda. recorreu desta decisão, mas até que o Tribunal da Relação decida, a execução encontra-se numa situação de incerteza.
 - **Fundamentação:** O artigo 703º do CPCivil estabelece que apenas podem servir de base à execução os títulos executivos expressamente previstos na lei, e que o título deve revestir a forma e conter os elementos exigidos por lei. A decisão do tribunal de 1ª instância, ao declarar a inexistência de título executivo, baseou-se na interpretação restritiva das normas que regem a formação dos títulos executivos, designadamente o artigo 45º do Código do Notariado, que estabelece os requisitos de autenticação dos documentos particulares. A pendência do recurso de apelação não suspende a eficácia desta decisão, nos termos do artigo 647º do CPCivil, mas apenas a sua executoriedade, o que significa que, em princípio, não podem ser praticados atos de execução até que o Tribunal da Relação se pronuncie.
- **Nulidade da citação:** A citação de Nuno Miguel Silva Duarte pode ser considerada nula, pois o despacho que a ordenou (21/04/2023) determinava que a citação fosse feita tanto para os termos da execução quanto para os termos do recurso, o que não foi cumprido. A não inclusão dos termos do recurso na citação é uma irregularidade que pode prejudicar o direito de defesa do executado. Além disso, a citação pessoal em terceira pessoa, se não tiver cumprido os requisitos do art.º 232º do CPC, também pode ser considerada nula. A nulidade da citação, se confirmada, pode levar à anulação dos atos processuais subsequentes.
 - **Fundamentação:** Os artigos 187º e seguintes do CPCivil estabelecem que a falta ou irregularidade da citação constituem nulidades que afetam a validade de todo o processo. O artigo 641º, nº 7 do CPCivil determina que, em caso de recurso de apelação, os executados devem ser citados tanto para os termos da execução quanto para os do recurso, para que possam apresentar as suas alegações. A omissão dos termos do recurso na citação de Nuno Miguel Silva Duarte constitui, portanto, uma nulidade, assim como a citação pessoal em terceira pessoa, caso não se verifiquem os requisitos do artigo 232º do CPCivil.
- **Prosseguimento da execução sem título válido:** A Agente de Execução prosseguiu com diligências de penhora mesmo após a decisão do tribunal de 1ª instância que declarou o título executivo inválido.
 - **Fundamentação:** Esta atuação é manifestamente ilegal, pois, nos termos do artigo 703º do CPCivil, a ação executiva se funda em título executivo, e a decisão judicial que declara a sua inexistência obsta a qualquer ato de

execução. A Agente de Execução, ao realizar penhoras sem título executivo válido, violou o princípio da legalidade da execução e o direito de propriedade do Sujeito, protegido pelo artigo 62º da Constituição da República Portuguesa.

5.2. Irregularidades Contratuais e Deontológicas do Advogado Varela

O advogado Varela, ao elaborar o "Acordo de Transmissão, Confissão, Pagamento de Dívida e Termo de Fiança", incorreu em diversas irregularidades contratuais e deontológicas, que prejudicaram os interesses do Sujeito:

- **Falta de clareza nos termos do contrato:** O contrato não especifica de forma clara e inequívoca a exoneração de Nuno Duarte da responsabilidade pelo pagamento da dívida, o que viola o princípio da clareza e da precisão negocial, previsto no artigo 115.º do Código Civil, e pode levar à sua responsabilização indevida.
 - **Fundamentação:** O artigo 115.º do Código Civil estabelece que "a declaração negocial deve ser clara e precisa", o que significa que os termos do contrato devem ser expressos de forma a que o destinatário possa compreender o seu sentido e alcance. No caso em apreço, a ausência de uma cláusula que explicitamente exonere o Sujeito da responsabilidade pelo pagamento da dívida viola este princípio, na medida em que deixa margem para dúvidas sobre a sua posição jurídica. Esta omissão é tanto mais grave quanto o advogado Varela tinha o dever de defender os interesses do seu cliente, o que passava necessariamente por acautelar a sua posição face à transmissão da dívida.
- **Falha de consentimento:** Nuno Duarte não foi adequadamente informado pelo advogado Varela sobre as implicações do contrato, nomeadamente a ausência de exoneração expressa, o que pode caracterizar um vício de consentimento, por erro ou dolo, nos termos dos artigos 247.º e seguintes do Código Civil.
 - **Fundamentação:** O consentimento é um elemento essencial do negócio jurídico, e a sua validade depende de que seja prestado de forma livre e esclarecida. O artigo 247.º do Código Civil estabelece que "a declaração negocial viciada por erro, dolo ou coação é anulável", e o artigo 252.º define o dolo como "qualquer sugestão ou artifício por que alguém é induzido a praticar um negócio que de outro modo não teria realizado". No caso em apreço, o Sujeito confiou no advogado Varela para elaborar um contrato que o protegesse, e a falta de informação sobre a ausência de exoneração expressa pode ter-lo induzido a celebrar um negócio que de outro modo não teria realizado, ou que teria celebrado em termos diferentes.

- **Falta de formalidades legais:** O contrato não segue as formalidades legais necessárias para garantir a validade da transmissão da dívida e a responsabilidade das partes envolvidas, nomeadamente a necessidade de declaração expressa de exoneração do devedor originário, nos termos dos artigos 577.º e seguintes do Código Civil.
 - **Fundamentação:** A transmissão de dívida é um negócio jurídico que exige a observância de certas formalidades para a sua validade, nomeadamente o consentimento do credor (Centenário) e, em certos casos, a declaração expressa de exoneração do devedor originário (Nuno Duarte). A ausência desta declaração expressa pode invalidar a transmissão da dívida e manter o Sujeito como responsável pelo seu pagamento, contrariando a sua legítima expectativa e os seus interesses.
- **Conflito de Interesses:** O advogado Varela representou simultaneamente a Centenário e Nuno Duarte na elaboração do contrato de transmissão de dívida, agindo em manifesto conflito de interesses, proibido pelo artigo 83.º do Estatuto da Ordem dos Advogados. Ao aceitar representar ambas as partes numa negociação em que os seus interesses são manifestamente opostos, o advogado Varela colocou-se numa situação em que os seus deveres para com uma das partes (Centenário) colidiam com os seus deveres para com a outra (Nuno Duarte), comprometendo a sua independência e a sua capacidade de defender os interesses de cada um de forma adequada. A jurisprudência portuguesa tem reiteradamente condenado a atuação de advogados em situações de conflito de interesses, considerando-a uma violação grave dos deveres deontológicos da profissão.

6. **Recomendações Jurídicas Objetivas e Executáveis**

Com base na análise efetuada, apresentam-se as seguintes recomendações jurídicas, visando a defesa dos interesses do Sujeito:

- **Ação Imediata para Reverter Penhoras e Bloqueios:**
 - Oposição à execução, com fundamento na nulidade da citação e na inexistência de título executivo válido, nos termos dos artigos 729º e seguintes do CPCivil.
 - **Detalhes:** A oposição à execução deve ser apresentada no prazo legal, alegando-se a nulidade da citação, com base nos artigos 187º e seguintes do CPCivil, e a inexistência de título executivo válido, com base nos artigos 703º e seguintes do CPCivil. Deve ser requerida a anulação de todos os atos praticados no processo executivo, incluindo as penhoras e o bloqueio de contas, e a condenação da Exequente a indemnizar o Sujeito pelos danos causados.

- Requerimento urgente de suspensão das penhoras e levantamento dos bloqueios de contas, com base nos artigos 816º e seguintes do CPCivil, e invocando a violação do direito de propriedade do Sujeito.
 - **Detalhes:** O requerimento de suspensão da execução deve ser instruído com prova documental que demonstre o risco de dano irreparável para o Sujeito caso as penhoras e bloqueios se mantenham, como, por exemplo, a impossibilidade de cumprir obrigações financeiras ou o prejuízo para a sua atividade profissional. Deve ser também invocado o princípio da proporcionalidade, alegando que os prejuízos causados ao Sujeito pela manutenção das medidas cautelares são manifestamente superiores aos benefícios que estas trazem para a Exequente.
- Apresentação de queixa-crime ao Ministério Público contra a Agente de Execução e a Exequente, por abuso de poder e violação de domicílio, nos termos dos artigos 382º e 190º do Código Penal, respetivamente, caso se verifiquem indícios da prática destes crimes.
 - **Detalhes:** A queixa-crime deve ser apresentada com a maior brevidade possível, para evitar a prescrição dos crimes em causa. Deve ser dirigida contra a Agente de Execução e a Exequente, caso se apure que estas atuaram com dolo ou negligência grosseira, excedendo os seus poderes e violando os direitos do Sujeito. Devem ser juntos à queixa todos os elementos de prova disponíveis, como documentos, testemunhas e outros meios de prova que possam comprovar a prática dos crimes.
- Pedido de providência cautelar de arresto de bens da Exequente, nos termos do artigo 391º do CPCivil, para garantir o pagamento da indemnização pelos danos causados ao Sujeito.
 - **Detalhes:** O pedido de arresto deve ser instruído com prova documental que demonstre a existência de bens em nome da Exequente e o justo receio de que esta os possa ocultar ou alienar para frustrar o pagamento da indemnização. Pode ser solicitada a realização de diligências de investigação patrimonial, como a consulta de registos de propriedade e a obtenção de informações bancárias, para reforçar o pedido de arresto.
- **Ações contra o Advogado Varela:**
 - Apresentar uma reclamação ao Conselho da Ordem dos Advogados contra o advogado Varela, solicitando a instauração de um processo disciplinar e a aplicação das sanções adequadas à gravidade da sua conduta.
 - **Detalhes:** A reclamação ao Conselho da Ordem dos Advogados deve descrever detalhadamente os factos que configuram a violação dos deveres deontológicos do advogado Varela, com indicação das normas do Estatuto da Ordem dos Advogados que foram violadas. Devem ser juntos

todos os documentos e elementos de prova disponíveis, como o contrato de transmissão de dívida, a correspondência trocada com o advogado e quaisquer outros elementos que possam comprovar a sua atuação negligente ou dolosa. Deve ser dada especial atenção à demonstração do conflito de interesses em que o advogado Varela incorreu ao representar simultaneamente a Centenário e o Sujeito na elaboração do contrato de transmissão de dívida, e aos prejuízos que advieram dessa atuação para o Sujeito.

- Avaliar a possibilidade de intentar uma ação de responsabilidade civil contra o advogado Varela, com base no artigo 483º do Código Civil, para obter uma indemnização pelos danos patrimoniais e não patrimoniais causados pela sua conduta ilícita.
 - **Detalhes:** A ação de responsabilidade civil deve ser instruída com prova do dano, do nexo de causalidade entre a conduta do advogado e o dano, e da ilicitude da conduta, que no caso se configura pela violação dos seus deveres deontológicos. O montante da indemnização deve ser quantificado com base nos critérios estabelecidos nos artigos 562º e seguintes do Código Civil, atendendo à gravidade dos danos e ao grau de culpa do advogado.
- Denúncia ao Ministério Público para fins de investigação criminal, caso se apure que a conduta do advogado Varela configura, em tese, a prática de um crime, como o de abuso de confiança, previsto no artigo 205º do Código Penal.
 - **Detalhes:** A denúncia ao Ministério Público deve ser apresentada com a maior brevidade possível, para evitar a prescrição do procedimento criminal. Deve ser dirigida contra o advogado Varela, imputando-lhe a prática do crime de abuso de confiança, e deve ser instruída com todos os elementos de prova disponíveis que indiciem a sua responsabilidade criminal.
- **Estratégias Extrajudiciais:**
 - Negociação com a Centenário Unipessoal, Lda., para obter um acordo de pagamento que contemple a anulação das penhoras e o levantamento dos bloqueios de contas, bem como o pagamento de uma indemnização pelos danos causados ao Sujeito.
 - **Detalhes:** A negociação com a Centenário Unipessoal, Lda., deve ser conduzida de forma estratégica, com o objetivo de obter o máximo benefício para o Sujeito. Deve ser apresentada uma contraproposta que contemple a anulação das penhoras e o levantamento dos bloqueios de contas, bem como o pagamento de uma indemnização pelos danos

patrimoniais e não patrimoniais sofridos pelo Sujeito em consequência da atuação da Exequente. A proposta deve ser justificada com os argumentos jurídicos expostos neste relatório, nomeadamente a nulidade da citação e a inexistência de título executivo válido. Deve ser dada preferência à via da mediação, nos termos da Lei nº 29/2013, que estabelece o regime jurídico da mediação em matéria civil e comercial, por ser um meio mais célere e flexível de resolução do conflito.

- Mediação com a Agente de Execução, para apurar as responsabilidades pelas ilegalidades praticadas e obter uma reparação adequada dos danos sofridos pelo Sujeito.
 - **Detalhes:** A mediação com a Agente de Execução pode ser uma via alternativa para obter uma reparação dos danos causados pela sua atuação ilegal. A mediação permite uma solução mais célere e flexível do que o processo judicial, e pode ser adequada para apurar as responsabilidades da Agente de Execução e definir o montante da indemnização a pagar ao Sujeito.
- Envio de uma resposta fundamentada ao recurso de apelação interposto pela Centenário Unipessoal, Lda., defendendo a manutenção da decisão de 1ª instância que declarou a inexistência de título executivo válido.
 - **Detalhes:** A resposta ao recurso de apelação deve ser elaborada de forma a rebater todos os argumentos da Exequente, reforçando a decisão do tribunal de 1ª instância e demonstrando a sua correta aplicação da lei. Devem ser invocados os princípios da legalidade da execução e da tipicidade dos títulos executivos, bem como a jurisprudência relevante sobre a matéria.

9. 📁 Anexos Probatórios / Prova Documental

- Lista organizada dos documentos disponíveis:
 - Documentação relativa ao Processo Executivo nº 23142/22.7T8LSB (citações, despachos, penhoras).
 - Cópia da citação de 04.07.2023, entregue a Filipe Jose Rodrigues Delgado, com assinatura. Este documento é crucial para argumentar a nulidade da citação, nos termos do artigo 188.º do Código de Processo Civil, uma vez que a citação não foi dirigida ao Sujeito, mas a terceiro sem poderes para o representar. (Robustez Probatória: Alta; Relevância Jurídica: Essencial; Facto(s) que comprova: Nulidade da Citação)
 - Comunicação trocada com o advogado da Centenário, Unipessoal, Lda. Emails de 24.01.2024, 02.02.2024 e 17.07.2024, com propostas de acordo extrajudicial e discussão sobre o andamento do processo. Estes documentos

demonstram a tentativa de resolução do conflito por via negocial e a necessidade de impugnar a decisão judicial que não anulou as penhoras. (Robustez Probatória: Média; Relevância Jurídica: Importante; Facto(s) que comprova: Estratégia de Negociação, Impugnação da Decisão)

- Documentos comprovativos das ações de Filipe Jose Rodrigues Delgado e Renato Gil de Azevedo Duarte (correspondência interceptada, documentos falsificados, registos de transferência de bens, extratos de contas bancárias da mãe de Renato Gil de Azevedo Duarte). Documento com o resumo das questões apresentadas pelo Sujeito em 06.02.2024, incluindo detalhes sobre a interceptação de correspondência, táticas coercitivas do Dr. Varela e transferências de bens para a mãe de Filipe Jose Rodrigues Delgado. Este documento é fundamental para sustentar as ações legais contra Filipe Jose Rodrigues Delgado e Renato Gil de Azevedo Duarte e evidenciar a sua má-fé. (Robustez Probatória: Alta; Relevância Jurídica: Essencial; Facto(s) que comprova: Ações Contra Filipe e Renato, Responsabilização)
- Contrato de transmissão de dívida e outros acordos relevantes. Acordo de transmissão de dívida que não exonera expressamente o Sujeito, conforme mencionado no e-mail de 31.01.2024. Este documento é importante para analisar a responsabilidade do Sujeito perante a Centenário e para negociar um acordo que o proteja. (Robustez Probatória: Média; Relevância Jurídica: Importante; Facto(s) que comprova: Responsabilidade Contratual, Negociação de Dívida)
- Documentação relativa ao processo de insolvência da LEA. Petição inicial do processo de insolvência, sentença de declaração de insolvência, nomeação do Administrador de Insolvência e outras peças processuais relevantes. Estes documentos são essenciais para avaliar o impacto da insolvência nos créditos do Sujeito e para definir a estratégia de atuação no processo de insolvência. (Robustez Probatória: Alta; Relevância Jurídica: Essencial; Facto(s) que comprova: Processo de Insolvência da LEA, Reclamação de Créditos)
- Registo de todas as comunicações com Cléber e Renato Gil de Azevedo Duarte. Emails de 12.02.2024 e 13.02.2024, com agendamento de reunião e discussão sobre estratégias. Estas comunicações demonstram a colaboração do Sujeito com os seus advogados e a sua proatividade na defesa dos seus interesses. (Robustez Probatória: Baixa; Relevância Jurídica: Útil; Facto(s) que comprova: Colaboração, Proatividade)